

115年公務人員特種考試司法官考試
115年專門職業及技術人員高等考試律師考試 第一試試題

代號：2301
頁次：10-1

類 科：各類科

科 目：綜合法學(一) (憲法、行政法、國際公法、國際私法)

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)本科目共75題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依憲法法庭裁判意旨，下列何者因違反憲法權力分立原則而違憲？
 - (A)立法院以法律規定，得經委員會之決議設調查專案小組，對相關議案或與立法委員職權相關之事項行使調查權及調閱權
 - (B)立法院以法律規定，調查委員會成立後，其他依法應獨立行使職權之機關及法院亦本於職權進行處理相關案件時，調查委員會得停止調查
 - (C)對於經立法委員連署所提出之法律修正案，立法院黨團於二讀會逐條討論程序中提出內容完全不同之再修正動議，且未依規定附具立法理由及進行說明或答辯程序
 - (D)立法院以法律規定，於大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達憲法增修條文所定人數時，總統應於2個月內補足提名大法官
- 2 依司法院解釋意旨，關於憲法基本國策中「保護母性」與「國家應保障婦女之人身安全」之規定，下列何者錯誤？
 - (A)為落實上述規定之意旨，立法者制訂禁止女性勞工於夜間工作之法律應屬合憲
 - (B)國家有義務採取各種安全保護措施，保障女性夜行之人身安全
 - (C)法律課以有意使女性勞工於夜間工作之雇主，必要時提供宿舍之義務，應屬合憲
 - (D)立法目的若係為追求保護女性勞工之人身安全，屬重要公共利益
- 3 關於憲法人身自由之保障，下列敘述何者錯誤？
 - (A)不具刑事被告身分之自然人，亦受保障
 - (B)人民身體完整不受侵犯與傷害之身體權，非屬保障範圍
 - (C)內政部移民署並非所稱之警察機關，故其要逮捕、拘禁人民，須經法院同意
 - (D)法律限制人身自由，非屬刑事處罰者，其是否符合法律明確性原則，依釋憲實務見解，適用中度審查標準予以審查
- 4 關於憲法遷徙自由之敘述，下列何者正確？
 - (A)人民以旅行為目的而入出國境，不在遷徙自由之保障範圍內
 - (B)遷徙自由之限制，屬於絕對法律保留事項，法律不得授權行政機關訂定行政命令予以規範
 - (C)外國人亦受遷徙自由保障，故國家機關將外國人強制驅逐出國，構成對遷徙自由之干預
 - (D)依釋憲實務見解，法律對於遷徙自由之限制是否符合比例原則，應採嚴格審查標準予以審查
- 5 依司法院釋字第756號解釋意旨，關於受刑人之秘密通訊自由，下列敘述何者正確？
 - (A)受刑人就通訊有無及內容等事項，有不受國家及他人任意侵擾之權利
 - (B)為維護人性尊嚴，秘密通訊自由乃憲法保障表現自由之具體態樣之一
 - (C)監獄長官檢查受刑人書信有無夾帶違禁品，即侵害通訊內容之秘密性
 - (D)監獄長官不得閱讀受刑人書信之內容，始足以確保通訊內容之秘密性
- 6 依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於言論自由之審查基準，下列何者與其他三個選項不同？
 - (A)禁止醫師為醫療廣告之規定
 - (B)對街頭藝人演出內容之審查規定
 - (C)容許法院得以判決命加害人強制道歉，以回復他人名譽之立法
 - (D)人民團體法對主張共產主義、分裂國體之團體不許可設立之規定

- 7 依司法院解釋意旨，關於依政府採購法得標之廠商員工逾百者，未依法僱用一定比例之原住民而須繳納代金之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)要求得標廠商於履約期間進用一定比例原住民，係限制廠商之營業自由
 - (B)廠商未達進用原住民之標準者須繳納代金，屬對財產權之限制
 - (C)依國內員工人數是否逾百，決定廠商是否負有進用原住民義務，形成差別待遇，與平等原則有違
 - (D)廠商應繳納之代金金額超過採購金額，個案顯然過苛之情狀，立法者若未設適當調整機制，則有違比例原則
- 8 依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於財產權之限制，下列何者並未形成財產上特別犧牲？
- (A)援引農田水利法關於原提供為水利使用之土地，應照舊使用之規定，作為未以租用、價購或其他方式取得人民所有土地之使用權源
 - (B)需用土地人因興辦土地徵收條例規定所定之事業，而穿越私有土地之上空或地下
 - (C)土地所有人因定著於其土地上之建造物及附屬設施，被依文化資產保護法相關規定登錄為歷史建築
 - (D)騎樓通道所在土地之所有權人因道路交通管理處罰條例相關規定，遭禁止於該騎樓通道擺設攤位
- 9 依司法院解釋意旨，下列何者違憲侵害憲法保障之工作權？
- (A)不動產估價師法禁止不動產估價師設立分事務所
 - (B)藥事法限制醫師藥品調劑權
 - (C)藥師法規定藥師執業處所應以一處為限
 - (D)中醫師特考有零分或專業科目平均成績或特定科目成績未達規定者不予及格
- 10 依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於訴訟權保障之敘述，下列何者錯誤？
- (A)向法院提起訴訟，請求依正當法律程序公平審判，以獲及時有效救濟之機會，為訴訟權保障之核心內容
 - (B)審級制度屬訴訟權保障之核心內容，故任何訴訟事件均得上訴於第三審
 - (C)法官先後參與同一案件上下級審判之迴避，屬訴訟權保障之核心內容
 - (D)法定法官原則為法治國家所依循之憲法原則，法院案件之分配不容恣意操控
- 11 依司法院解釋意旨，下列何者不屬於憲法服公職權保障之範圍？
- (A)公務人員依法令晉敘陞遷之權利
 - (B)公務人員之在職進修
 - (C)公務人員依法取得之官等
 - (D)公務人員之俸給
- 12 依司法院釋字第 490 號解釋意旨，關於我國兵役制度，下列敘述何者錯誤？
- (A)有關人民服兵役之重要事項，應由立法者斟酌國家安全、社會發展之需要，以法律定之，屬立法政策之考量
 - (B)立法者未考量宗教自由，使人民有免服兵役之權利，係屬違憲
 - (C)服兵役之義務，並無違反人性尊嚴，亦未動搖憲法價值體系之基礎
 - (D)服兵役之義務，係為保護人民，防衛國家之安全所必需，與憲法第 7 條平等原則並無牴觸
- 13 依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於隱私權之敘述，下列何者正確？
- (A)人體尿液雖不如血液般蘊含大量個人生物特徵識別資料，其對受採尿者憲法上資訊隱私權之侵害程度，仍與強制採檢血液之情形相當
 - (B)個人一旦身處在公共場所中，一舉一動本來就是可為人所共見共聞，自無從主張不受他人持續注視、監看、監聽、接近等侵擾之私人活動領域及個人資料自主之自由
 - (C)指紋作為一種敏感性個人資訊，國家如以強制之方法大規模蒐集國民之指紋資料，必須是為了達成重大公益之目的，且以密切關聯之侵害較小手段為之，方能合憲
 - (D)經處理過的個人健保資料，僅屬於「間接識別該個人」之資料，當事人對於此類資料之自主控制權，並不受憲法保障

- 14 依司法院解釋意旨，下列何者應由立法者以法律定之，不得授權行政機關以命令予以規範？
(A)容器回收清除處理費之課徵對象及費率
(B)全民健康保險醫事服務機構違反全民健康保險特約之處理
(C)涉及公共利益或實現人民基本權利之保障等重大事項之給付行政措施
(D)公法上請求權之消滅時效
- 15 依憲法法庭裁判意旨，關於公務員之人事權，下列敘述何者錯誤？
(A)有關公務員之任命及免職，法律得就其資格、程序、效果等為一般性規定
(B)公務員之任命為人事權之起點，免職為終點，兩者俱為人事權之核心事項
(C)公務員之免職決定權，僅得由憲法上單一機關行使，不得與其他憲政機關分享之
(D)依制憲意旨或修憲規定，均無從認定憲法第 77 條規定蘊含懲戒一元化原則
- 16 依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於立法院之敘述，下列何者錯誤？
(A)行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責，立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權
(B)除法律明定外，立法院邀請地方自治團體行政機關相關人員到會備詢，其得自行衡酌到會說明之必要性，決定是否到會
(C)立法院委員會之會議舉行方式屬於國會自律事項，故縱使會議舉行不符委員會開會要件，受邀與會的政府人員仍有到會備詢或答詢的義務
(D)政府人員應邀出席立法院各種委員會，係政治責任之一環，其備詢或說明義務非屬法律義務與責任，不得對政府人員施以法律制裁
- 17 關於監察院彈劾對象或移送程序，下列敘述何者正確？
(A)監察院得彈劾中央公務人員，但不得彈劾地方公務人員
(B)監察院之彈劾對象不僅包括中央公務人員及司法院、考試院人員，也包括監察院人員
(C)薦任第九職等以下公務員，也應經送請監察院審查，主管機關首長不得逕送懲戒法院審理
(D)監察院成立彈劾案後，應續依職權作成懲戒處分
- 18 依司法院解釋意旨，下列憲法訴訟之聲請，何者應不予受理？
(A)臺北市府執行中央委辦事項，認應適用之中央法律有違背憲法之疑義，臺北市聲請解釋
(B)高雄市政府辦理自治事項，認所應適用之中央法規有侵害其受憲法保障之自治權時，高雄市聲請解釋
(C)行政院認臺中市議會之決議事項牴觸憲法並函告無效後，臺中市窮盡救濟途徑後聲請解釋
(D)內政部認嘉義市政府訂定發布之自治規則有牴觸憲法而函告無效後，嘉義市窮盡救濟途徑後聲請解釋
- 19 關於我國憲法訴訟法上各類憲法訴訟聲請要件，下列敘述何者錯誤？
(A)人民於其憲法上所保障之權利遭受不法侵害，經依法定程序用盡審級救濟程序，對於所受不利確定終局裁判，或該裁判及其所適用之法律位階法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決
(B)各法院就其審理之案件，對裁判上所應適用之法律位階法規範，依其合理確信，認有牴觸憲法，且於該案件之裁判結果有直接影響者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決
(C)國家最高機關，因本身或下級機關行使職權，就所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決
(D)立法委員現有總額四分之一以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決
- 20 地方制度法規定縣議會正副議長之選舉方式應為記名投票，但某縣議會組織自治條例卻規定為無記名投票。依司法院釋字第 769 號解釋意旨，下列敘述何者正確？
(A)縣議會正副議長選舉應以無記名投票之方式行之，故地方制度法之規定違憲
(B)中央得於合理範圍內規範縣議會組織之重要事項，故地方制度法之規定合憲
(C)正副議長之選舉方式為議會自律之核心保障領域，故自治條例之規定合憲
(D)正副議長之選舉方式具有全國一致必要之性質，故自治條例之規定違憲

- 21 關於「行政」概念，下列敘述何者錯誤？
(A)立法院院長為維持秩序而行使警察權，屬實質意義之行政範疇
(B)法庭之設置、席位布置及旁聽等事務，屬實質意義之行政範疇
(C)監察院依公職人員財產申報法受理公職人員財產申報及科處罰鍰事項，非屬實質意義之行政範疇
(D)監察院行使彈劾、糾舉及審計權，非屬實質意義之行政範疇
- 22 直轄市政府提供因風災農作物受損達一定程度之農民優惠貸款，農民甲與貸款機構間，屬下列何種行為？
(A)公私協力行為 (B)行政輔助行為 (C)行政營利行為 (D)行政私法行為
- 23 依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於授權明確性原則，下列敘述何者正確？
(A)教師法第 35 條第 2 項規定：「代理教師之權利、義務，由教育部訂定辦法規定之。」系爭規定欠缺可運作之具體指引，違反授權明確性原則
(B)懲治走私條例第 2 條第 1 項規定：「私運管制物品進口、出口逾公告數額者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。」第 3 項規定：「第一項所稱管制物品及其數額，由行政院公告之。」系爭規定已足使人民預見行為有受處罰之可能，與授權明確性原則無違
(C)廢棄物清理法第 27 條規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：……十一、其他經主管機關公告之污染環境行為。」受規範者難以直接推知公告禁止之行為，系爭規定違反授權明確性原則
(D)全民健康保險法第 55 條第 2 項規定：「前項保險醫事服務機構之特約及管理辦法，由主管機關定之。」綜合關聯法條，立法者業已提供主管機關可資遵循之具體方針，系爭規定與授權明確性原則無違
- 24 甲欲新建大樓，向 A 建築主管機關申請並獲得建造執照。數月後，A 機關發現建造執照核發有違誤，乃決定將該執照撤銷。甲表示其已購入建材，準備進行工程，撤銷建造執照將造成其重大損失。下列敘述何者錯誤？
(A)甲對於建造執照之違法，取得執照時並不知情，其信賴仍未必值得保護
(B)假設甲的信賴值得保護，而建造執照之程序違法只要甲提供其手上已有之文件即可補正，A 機關即不得逕予撤銷
(C)若甲之信賴值得保護，而建造執照之違法所涉法規乃在保障公共安全之重大利益，A 機關仍得依法撤銷
(D) A 機關撤銷建照執照後，對甲所遭受之財產上損失給予補償，甲若對補償金額不服，得提起撤銷訴訟
- 25 國家通訊傳播委員會對所屬公務員甲作成年終考績處分丙等之決定，甲不服提起行政訴訟。行政法院審查考績處分違法性時，應予適度尊重機關判斷餘地，最不可能的是下列何理由？
(A)國家通訊傳播委員會為獨立機關 (B)人事權為行政權所不可或缺之核心權力
(C)考績處分具有高度屬人性，非他人所能擅代 (D)組織或程序上，行政部門更適合作考績處分
- 26 消防隊接獲民眾因發生火災之報案電話時，應立即出動消防車進行救火事宜，並無決定出動消防車救火與否之裁量權，此屬下列何種概念？
(A)法律保留原則 (B)授權明確性原則 (C)信賴保護原則 (D)裁量限縮至零
- 27 下列何者為公法人？
(A)國家教育研究院 (B)醫師公會
(C)農會 (D)直轄市山地原住民區
- 28 下列何者屬於行政機關委託私人行使公權力之行為？
(A)國家發展委員會委託私立大學進行公共服務滿意度調查結果之分析
(B)考選部委託具一定資格之民間團體辦理性質特殊之考試
(C)食品衛生主管機關將查扣之違規食品委託具一定資格之民間機構進行技術性檢驗
(D)道路主管機關委託私人企業興建公有停車場

- 29 甲公司向 A 市政府所屬建築主管機關申請建築執照，A 市政府初步審查後發現該建案涉及跨越 A 市與 B 市的行政區域。A 市政府遂將案件移送 B 市政府所屬建築主管機關處理。B 市政府建築主管機關認為應由 A 市政府建築主管機關負責，也拒絕受理。雙方協議未果，且無共同上級機關。下列敘述何者正確？
- (A)甲公司得向行政法院申請指定管轄
(B)甲公司僅得向 A 市政府的上級機關申請指定管轄
(C)甲公司得向 A 市政府或 B 市政府申請指定管轄
(D)甲公司應等待 A 市政府與 B 市政府自行協議解決
- 30 關於地方自治團體民選首長應適用之法律，下列敘述何者正確？
- (A)鄉長受縣政府記過之懲處，得依公務人員保障法提起復審救濟
(B)內政部應依公務人員考績法對各縣（市）長與直轄市長辦理年終考績
(C)地方民選首長違反公務員服務法中禁止兼職規定，依公務員懲戒法進行懲戒
(D)地方民選首長卸任時，應依公務人員退休資遣撫卹法請領退休金
- 31 依地方制度法規定，關於直轄市議會定期會開會，下列敘述何者正確？
- (A)市長應列席說明施政綱要，但不受質詢
(B)市政府秘書長應提出施政報告，並備質詢
(C)市政府一級單位主管應提出業務報告，並備質詢
(D)市政府二級機關首長應提出業務報告，並備質詢
- 32 依公務員懲戒法規定，關於公務員懲戒行使期間，下列敘述何者錯誤？
- (A)免除職務並無懲戒行使期間限制
(B)剝奪退休金並無懲戒行使期間限制
(C)休職並無懲戒行使期間限制
(D)應受懲戒行為，自行為終了之日起，至案件繫屬懲戒法院之日止，已逾 5 年者，不得予以減少退休金之懲戒
- 33 下列何者非屬行政規則？
- (A)地方主管機關遇有適用法律之疑義，函請中央主管機關解釋，中央主管機關就該抽象法律問題所為之釋示
(B)納稅義務人去函財政部針對其個人如何節稅之程序提出詢問，財政部就此事項所為之回覆
(C)行政機關依職權訂定之違法行為裁罰基準表
(D)行政機關自行訂定之公文時程作業規定
- 34 學校依學位授予法發給學生學位證書，為下列何種行政處分？
- (A)下命處分 (B)確認處分 (C)形成處分 (D)一般處分
- 35 關於行政處分之敘述，下列何者正確？
- (A)未依法定程序作成之行政處分，係無效行政處分
(B)授予利益之合法行政處分，得由原處分機關之上級機關依職權為全部或一部之廢止
(C)警察以手勢指揮車輛之駕駛人，係一般處分
(D)行政機關轉換行政處分時，轉換前均應給予當事人陳述意見之機會
- 36 依行政程序法及最新司法實務見解，關於行政處分之撤銷，下列敘述何者錯誤？
- (A)違法行政處分撤銷權之除斥期間為原處分機關或其上級機關知有撤銷原因時起 2 年內
(B)所謂知有行政處分撤銷原因，係指原處分機關或其上級機關客觀上有足認該行政處分違法之事證時
(C)行政機關撤銷違法行政處分後，該行政處分原則上溯及既往失其效力
(D)行政機關撤銷違法授益行政處分，且該行政處分溯及既往失效，若當事人先前曾因該處分而領受金錢或可分物之給付時，行政機關得向當事人請求返還

- 37 若主管機關修正民宿業管理辦法，將環保標準提高，並規定原已登記之業者若未能符合新標準，應於 6 個月內改善，否則將廢止許可，民宿業者甲因財務困難無法在期限內完成改善，主管機關遂依新規定廢止甲之民宿經營許可。下列敘述何者正確？
- (A)該民宿經營許可經廢止後，原則上應溯及既往失其效力
 - (B)甲因財務能力不佳未能改善符合新標準，其信賴不值得保護
 - (C)經營許可之廢止，應自廢止原因發生後 2 年內為之
 - (D)主管機關依新規定廢止經營許可時，對甲因遭受非財產上之損失，應給予合理之補償
- 38 依行政程序法規定，關於公法上請求權之時效，下列敘述何者正確？
- (A)公法上請求權時效，除其他法律另有規定外，一律皆為 5 年
 - (B)公法上請求權，若因時效完成，則生抗辯事由
 - (C)公法上請求權，並無時效中斷之適用
 - (D)行政處分因撤銷、廢止或其他事由而溯及既往失效時，自該處分失效時起，已中斷之時效視為不中斷
- 39 關於作成行政處分之正當法律程序，下列敘述何者正確？
- (A)行政機關作成侵害人民權益之行政處分前，原則上應給予當事人陳述意見之機會，以符合正當法律程序之要求
 - (B)行政處分作成後，若當事人對其不服，其救濟途徑係直接提起行政訴訟
 - (C)行政機關作成行政處分前，若已經過內部審查程序，可不必再給予當事人陳述意見之機會
 - (D)行政處分之正當法律程序僅適用於涉及人身自由之案件，不適用於財產權之限制
- 40 依憲法法庭 111 年憲判字第 11 號判決意旨，國立大學經學校教師評審委員會審議後，依據聘約中所另定之不續聘規定，於聘約期限屆至時不續聘教師，則該不續聘行為之法律性質為何？
- (A)基於行政契約所為之意思表示
 - (B)基於教師法及教育人員任用條例所為之行政處分
 - (C)基於私法僱傭契約所為之意思表示
 - (D)基於教師法及公務人員考績法所為之行政懲處處分
- 41 關於行政契約之敘述，下列何者正確？
- (A)行政契約與民事契約相同，雙方當事人基於契約自由原則可自行決定內容
 - (B)行政契約之一部無效者，全部無效。但如可認為欠缺該部分，締約雙方亦將締結契約者，其他部分仍為有效
 - (C)行政契約之成立僅需締約機關內部決定，即立即生效
 - (D)行政契約與民事契約相同，原則上得以言詞締結契約
- 42 甲所有之建築物出租予乙，乙變更使用，於該建築物內違規經營資訊休閒服務業，與使用執照核定之使用不符，建築主管機關查獲後，欲依建築法規定：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣……罰鍰，……：一、違反第 73 條第 2 項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者。」條文中之建築物所有權人為甲，使用人為乙，依司法實務見解，建築主管機關應以誰為處罰對象，方為適法？
- (A)甲
 - (B)乙
 - (C)同時處罰甲與乙
 - (D)處罰甲或乙或同時處罰均在其合法裁量範圍內
- 43 關於公物之敘述，下列何者錯誤？
- (A)公物在一定條件下仍得作為強制執行之標的
 - (B)行政機關所為公物設定或廢止之行為，為一般處分
 - (C)公物之所有權人可能是私人
 - (D)人民對於任何公物均不得主張使用之權利

- 44 教育部訪視私立大學甲後，發函稱：「貴校現有校務基金宜先用於改善學生宿舍與教學設施，如增設餐飲科系，將使現有科系資源受到負面影響。本部後續依法之定期訪視，將協助貴校針對學生宿舍與教學設施加以改善。」下列敘述何者正確？
(A)此函之內容不法侵害甲之聲譽，甲得依法提起訴願
(B)此函係屬行政指導，對甲不具法律拘束力
(C)此函係屬業務監督之指令
(D)此函內容提及後續依法定期訪視，係屬行政處分
- 45 關於行政程序法之聽證規定，下列何者正確？
(A)機關作成行政處分前皆須舉行聽證，因行政處分影響人民權益甚鉅
(B)聽證主持人應由行政機關首長擔任，或由其指定具有法律專業者擔任
(C)行政機關經聽證而作成行政處分者，得斟酌全部聽證之結果，但不受聽證結論之拘束
(D)行政機關經聽證作成之行政處分，人民不服時，其救濟免除訴願及其先行政程序
- 46 甲申請投資補助，主管機關雖核准，但補助金額少於甲申請之數額甚多，甲希望閱覽相關審議資料，以了解主管機關決定之理由，作為行政爭訟之準備。依目前實務見解，下列敘述何者正確？
(A)甲應依政府資訊公開法向原處分機關申請相關資料
(B)若相關資料已經歸檔，甲應適用檔案法向原處分機關提出申請
(C)甲應依行政程序法向原處分機關申請閱覽相關資料
(D)甲應依政府資訊公開法或行政程序法，向行政法院提起一般給付之訴
- 47 依司法實務見解，執行機關依行政執行法規定，命義務人繳納代履行執行費用之預估金額，下列敘述何者正確？
(A)該命令乃行政事實行為
(B)該命令同時具有執行命令及行政處分之性質
(C)義務人不服該命令，依行政執行法規定聲明異議而無理由者，義務人得再提起訴願
(D)代履行費用逾期未繳納者，由原處分機關依行政執行法規定執行之
- 48 依司法實務見解，下列何者在訴願程序上為適格當事人？
(A)甲男因違反校規受退學處分，其父主張自身名譽權被侵害，以自己名義提起撤銷訴願
(B)乙女因違反廢棄物清理法而受罰鍰處分，其夫主張，家中罰單均由其繳納，本案其財產權受侵害，遂以自己名義提起撤銷訴願
(C)丙為某證券公司之總經理，其涉嫌從事不法交易，主管機關去函該公司，要求解除丙總經理職務，丙得知後表示不服，對此提起撤銷訴願
(D)丁女係大陸地區人民，為臺灣人民戊的配偶，丁依法向主管機關提出「來臺團聚」之申請，主管機關否准，戊以自己名義提起訴願及課予義務訴訟
- 49 甲有土地一筆經徵收作為學校預定地，惟因少子化該學校遲未設立，甲遂依法請求買回被徵收土地。該管直轄市地政機關經查明合於依照徵收價額收回其土地之要件，並層報原核准徵收機關。但原核准徵收機關作成否准之決定，而函覆該管直轄市地政機關通知甲時，依司法實務見解，何者為原處分機關？
(A)應以直轄市政府為處分機關，因其為需地機關
(B)應以原核准徵收機關為處分機關，因其為本於法定職權作成行政處分，交由下級機關執行之情形
(C)應以直轄市地政機關為處分機關，因其為徵收機關
(D)應以直轄市地政機關為處分機關，因係由其函覆甲請求買回之結果
- 50 下列何者非屬得依行政訴訟法提起確認訴訟之情形？
(A)以拆除違章建築之處分無效為由而提起確認訴訟
(B)以土地徵收失效為由而提起確認訴訟
(C)以沒入處分違法且標的物已銷毀為由而提起確認訴訟
(D)以行政機關僱用工友之契約有效為由而提起確認訴訟

- 51 受公路主管機關委託辦理汽車定期檢驗之民間汽車修護廠認某車輛檢查結果為不合格，該車主經訴願被駁回後，擬提起行政訴訟，應以何者為被告？
(A)受委託辦理汽車檢驗之民間汽車修護廠
(B)監理站
(C)委託檢驗車輛之委託機關
(D)以受委託辦理汽車檢驗之民間汽車修護廠與委託機關為共同被告
- 52 A 公司因違反環保法規，被主管機關命令停工，A 公司不服，經訴願遭駁回，提起行政訴訟請求撤銷該處分。行政法院審理後，發現主管機關之處分雖屬違法，但若直接撤銷該處分，將造成重大環境污染風險，影響公益。關於行政法院之判決方式，下列何者正確？
(A)行政法院得直接改處罰鍰，使其符合比例原則，無須發回原處分機關
(B)若行政法院認為撤銷該處分對公益有重大損害時，得駁回原告之訴，但須於判決主文中諭知該處分違法
(C)行政法院應發回原處分機關，命其重新作成處分，而不得直接駁回訴訟
(D)若行政法院認為原處分違法時，必須撤銷該處分，不得因公益考量而拒絕撤銷
- 53 甲與乙因網路交易產生糾紛，經乙向警察機關報案後，由警察機關通報銀行將甲之帳戶設定為警示帳戶。依行政法院實務見解，甲如認為其權利受侵害應如何救濟？
(A)針對通報行為提起撤銷訴願
(B)針對通報行為提起課予義務訴願
(C)提起一般給付之訴請求機關撤回通報
(D)向銀行提起民事訴訟請求解除警示帳戶
- 54 依國家賠償法規定，下列敘述何者錯誤？
(A)公務員違法責任不限於公務員之積極行為
(B)公務員違法責任採過失賠償主義
(C)自然公物內設施之瑕疵責任，採過失賠償主義
(D)賠償責任之主體以國家法人為限
- 55 下列何者非屬特別犧牲之行政損失補償事由？
(A)下水道機構因工程上必要，依法在私人土地下方埋設管道
(B)主管機關於防疫期間依法徵用特定醫院之防疫設備及藥品
(C)私有建築物經主管機關依法指定為暫定古蹟而限制使用
(D)犯罪行為之被害人依法申請犯罪被害補償金
- 56 關於條約之保留，下列敘述何者錯誤？
(A)締約國一旦做出條約保留，即不得撤回
(B)即使條約未規定不得保留，保留亦不得違背條約之目的與宗旨
(C)條約保留之目的，在排除或變更部分條約對該國適用時之法律效果
(D)依條約為保留之締約國，就保留部分與反對保留之締約國不存在條約關係
- 57 依據維也納條約法公約規定，下列何者得為有效之國際條約？
(A)多國間締結創設政府間國際組織之協議
(B)甲、乙兩國的地方政府未經國家授權簽訂之姊妹都市協定
(C)甲、乙兩國所簽訂由甲國提供武器協助乙國以武力兼併丙國領土之協議
(D)甲、乙兩國之國營企業間簽訂於甲國採礦之合作開發協議
- 58 關於國家之分類及其效果，下列敘述何者錯誤？
(A)大英國協與法蘭西聯盟為非國際組織之國家結合體
(B)獨立國協屬於單一國家型態之國家
(C)被保護國得依條約賦予保護國為其行使外交權限
(D)被保護國之國民通常不取得保護國之國籍
- 59 下列何者應適用完全繼承原則？
(A)所欲繼承之條約，對締約國資格設有須經其他締約國同意之特定條件
(B)新獨立之國家因憲政體制要求，無法繼續履行所脫離母國之條約義務
(C)叛亂團體在控制部分領土期間與他國訂立條約，嗣後擊敗該叛亂團體並回復統治之政府，拒絕履行該條約
(D)透過合法選舉程序取得執政之新政府，拒絕清償舊政府執政期間為興建水壩向他國舉借之外債

- 60 關於國際組織之法律人格，下列敘述何者正確？
(A)國際組織之法律人格，以成立該組織之條約明示規定者為限
(B)國際組織就其受雇人員執行職務時因他國不法行為所受之損害，得對該國請求賠償
(C)具有國際法律人格之國際組織，在其會員國當然取得國內法上之法律人格
(D)國際組織內部之法律爭端，均受該組織總部所在地國之司法管轄
- 61 關於沿海國之內水，下列敘述何者錯誤？
(A)河口兩側適當點劃設之直線封口線，其長度不得超過 24 海里
(B)外國船舶於他國內水享有無害通過權
(C)經沿海國同意進入其內水之外國軍艦，於內水仍享有主權豁免
(D)群島基線內部固然屬於群島國家之內水，但在符合 1982 年聯合國海洋法公約之條件下仍允許外國船舶通行
- 62 關於領土主權之得喪變更及其效果，下列敘述何者正確？
(A)一國因行使自衛權而占領侵略國之部分領土，得逕行主張取得該領土主權
(B)一國得僅依「既存占有原則 (doctrine of *uti possidetis*)」主張固有疆域之領土主權
(C)一國得僅因地理上之毗鄰或地質上的延伸關係而取得該領土之主權
(D)因條約移轉領土主權，受讓國有義務賦予移轉領土上人民以受讓國之國籍
- 63 關於防空識別區，下列敘述何者正確？
(A)航經防空識別區之外國航空器，有義務事前對劃定國提交飛航計畫書
(B)防空識別區須以飛航情報區為其劃定範圍
(C)防空識別區由劃定國片面劃定，目的為基於防空需要迅速定位並管制他國航空器
(D)防空識別區一經劃定，其效力等同於一國之領空
- 64 甲國國民 A 因被甲國判處死刑，遂逃亡至依公民與政治權利國際公約廢止死刑之締約國乙國，乙國決定將 A 遣返甲國。依聯合國人權事務委員會相關見解，下列敘述何者正確？
(A)乙國廢除死刑之公約義務，僅涵蓋其本國人與境內受審判之刑事被告
(B)若乙國已盡全力與甲國協調後甲國仍拒絕承諾不執行 A 死刑，則乙國已克盡保護 A 生命權之義務
(C)乙國無條件遣返 A 等於間接執行其死刑，本身即構成違反公約保護 A 生命權之義務
(D)乙國雖已經簽署加入該公約第二號廢死議定書，但僅遣返 A 而未自己執行死刑，不構成對生命權之侵害
- 65 關於第三國參加國際法院訴訟程序，下列敘述何者錯誤？
(A)第三國認為其具有法律性質之利益將因判決受影響，得向法院聲請參加訴訟
(B)在訴訟當事國反對之下，法院仍得允許第三國參加訴訟
(C)當多邊條約解釋發生爭議時，書記官長有義務通知訴訟當事國外之締約國
(D)法院之判決對參加訴訟之第三國不生拘束力
- 66 甲為無國籍人，生長在 A 國，於 18 歲時赴 B 國留學，現年 21 歲，留學期間居住於 B 國某大學之宿舍。依 A 國法，甲之住所已遷至 B 國；依 B 國法，甲尚未在 B 國取得住所。依涉外民事法律適用法之規定，應適用甲之本國法時，法院應如何決定準據法？
(A)甲有多數住所，應適用其關係最切之住所地法
(B)甲有多數住所，應適用其居所地法
(C)甲住所不明，應適用其關係最切之法律
(D)甲住所不明，應適用其居所地法
- 67 A 公司係由我國人甲、乙及日本人丙（在臺北有住所）共同出資，依英屬維京群島法律設立。甲、乙二人在香港酒店召開臨時股東會，決議將丙解除代表人職務。丙遂主張股東會決議違法，向我國法院提起確認股東會決議無效之訴。假設本案無國際管轄權爭議，我國法院應如何適用法律？
(A)依我國法 (B)依英屬維京群島法 (C)依日本法 (D)依香港法

- 68 向我國法院起訴之民事事件，下列何者與依涉外民事法律適用法無關？
(A)日本人甲死於我國，並於我國遺有財產，其妻我國人乙，於我國法院起訴請求繼承於我國遺產
(B)大陸地區人民甲死於我國，並於我國遺有財產，其妻我國人乙，於我國法院起訴請求繼承於我國之遺產
(C)我國人甲、乙於日本，就乙位於英國之土地訂定買賣契約，其後乙不履行契約，甲於我國法院起訴乙請求履行契約
(D)香港人甲與我國人乙於日本，就乙位於英國之土地訂定買賣契約，其後乙不履行契約，甲於我國法院起訴乙請求履行契約
- 69 關於夫妻財產制之準據法，下列敘述何者正確？
(A)夫妻得合意適用其一方之本國法或住所地法，且其合意應以書面為之
(B)關於不動產，夫妻得合意適用其所在地法
(C)夫妻於我國法院起訴後，得合意適用我國法律
(D)夫妻合意適用外國法時，非經登記，不得對抗第三人
- 70 下列涉外法律關係，何者非依當事人之本國法？
(A)美國人甲收養我國人乙
(B)我國人甲扶養其美國籍之子乙
(C)德國人死亡，在我國遺有財產，而依法無人繼承時之處理
(D)日本人立遺囑，遺贈財產給我國人
- 71 A 國人甲與 B 國人乙訂立一買賣契約，約定以 C 國法為該契約之準據法，一年後甲歸化為我國人。關於該契約當事人之行為能力，法院應如何適用法律？
(A)當事人具備完全行為能力乃契約生效之要件，應依契約準據法 C 國法
(B)依訴訟時之本國法，甲依我國法，乙依 B 國法
(C)依行為時之本國法，甲依 A 國法，乙依 B 國法
(D)依法庭地法，故均依我國法
- 72 我國人甲（住所臺北）向韓國人乙（住所首爾）購買貨物一批，買賣契約簽訂地在越南胡志明市，但未約定準據法。關於系爭買賣契約是否應經公證始為有效之問題，我國法院應如何適用法律？
(A)依越南法 (B)依韓國法或我國法 (C)依我國法或越南法 (D)依韓國法或越南法
- 73 A 國人甲男與 B 國人乙女結婚，婚後定居於我國，某日由於住屋漏水，乙女未經甲男同意，即以甲男名義與 C 國人丙簽訂房屋修繕契約。關於乙是否有此代理權，應適用何國法律？
(A)我國法 (B) A 國法 (C) B 國法 (D) C 國法
- 74 德國甲公司向我國乙銀行貸款新臺幣 8,000 萬元，並約定 1 年後全數償還，但 1 年後甲公司未依約還款，乙銀行遂向我國法院起訴甲公司請求還款。我國法院於本案之法律適用，下列敘述何者錯誤？
(A)甲公司與乙銀行於締約後以視訊會議約定以德國法為準據法，我國法院應適用德國法
(B)甲公司與乙銀行簽訂之貸款契約書中有以德國法為準據法之約款，依德國法該約款無效，應認為無準據法之約定，而依涉外民事法律適用法第 20 條第 2、3 項擇定準據法
(C)甲公司與乙銀行未約定準據法，應推定締約時甲公司之住所地法，即德國法為關係最切之法律，而以之為準據法
(D)甲公司與乙銀行於締約時未約定準據法，於第二審訴訟進行中，約定以德國法為準據法，法院即應以德國法為應適用之法律
- 75 關於國際裁判管轄，下列敘述何者正確？
(A)我國民事訴訟法所定管轄原因存在於我國時，我國法院即應行使管轄權
(B)原告請求確認被告本於侵權行為對於原告請求排除侵害之權利不存在時，侵權行為地在我國境內者，我國法院得行使管轄權
(C)夫妻雙方均為外國人時，我國法院對於確認婚姻關係不存在之訴無管轄權
(D)就坐落外國之不動產之物權而涉訟者，應否定我國法院之管轄權